台灣美光關係企業工會章程

115 年 10 月 22 日第一屆會員大會第一次定期會議決議修訂

第一章　總則

第 一 條　本章程依據工會法及工會法施行細則訂定之。

第 二 條　本會定名為「台灣美光關係企業工會章程」，以下簡稱本會。
當公司名稱變更，得經由理事會決議，先修訂章程內有關本會及公司名稱相關條文，呈送主管機關核備，事後於會員代表大會追認。

第 三 條　本會對內以保障會員勞動權益，辦理勞工教育提升會員知識技能，改善會員生活，加強互助合作，對外可聯合其他工會組織，推動利於勞工之各項政策，提升勞工地位為宗旨。

第 四 條　本會以台灣美光晶圓科技股份有限公司、台灣美光記憶體股份有限公司、美商美光亞太科技股份有限公司(包含 Micron Technology, inc. 在台灣投資的公司)為組織區域。

第 五 條　本會會址設於桃園市八德區介壽路一段 199 號 3 樓。

第二章　任務

第 六 條　本會之任務如下：

一、 團體協約之締結，修改或廢止。

二、 個別或群體勞資爭議之處理，改善勞動條件。

三、 團結會員，互助合作，發展工會組織事務。

四、 本會出版刊物、宣傳品之印行。

五、 會員與各級幹部勞工教育之舉辦。

六、 會員康樂事項之策劃與舉辦，促進會員福利事項。

七、 會員間糾紛事件之調處。

八、 會員家庭生計之調查及勞工統計之編製。

九、 協助推動電子、科技業別之勞工組織，壯大勞工實質力量。

十、 聯合其他工會組織，推動符合勞工利益之政策制定。

十一、合於本章程第 3 條宗旨及其他法令規定之事項。

第三章　會員

第 七 條　凡受雇於台灣美光晶圓科技股份有限公司、台灣美光記憶體股份有限公司及美商美光亞太科技股份有限公司(包含 Micron Technology, inc.在台灣投資的相關公司)，年滿 16 歲之員工，除代表雇方行使管理權之主管人員、人事主管人員外，均應依法加入本會為會員。
本會會員遭雇主解雇，得經會員大會或會員代表大會通過認定該解雇行為違反勞動法令規定後，保留其會員及幹部身分。會員大會或會員代表大會休會期間，得由理事會決議後代為追認。

第 八 條　會員入會須填寫入會申請書並繳納入會費及月費，經理事會審查合格後，始准予入會，有下列情形之一者，不得為本會會員：

一、擔任代表雇主行使管理權職務者(除經理事會同意者不在此限，但禁止出任理、監事及替補理監事職務及會員代表)。
二、經本會除名未滿 2 年者。
三、褫奪公權尚未復權者。

第 八 條之一　依前條申請准予入會成為會員並被選舉擔任幹部者，嗣後獲公司提報擔任代表雇主行使管理權職務者，本會之幹部(理事、監事、會員代表等)資格即時失效，由候補人員替補，不足時重新補選之。

第 九 條　本會採自由入會，退會需填妥退會聲明書，送經理事會審核，經本會除名者自生效日 2 年內不得再申請入會，再入會者自生效日起需經兩年以上具會員資格者方得候選為本會各級幹部，但經調職回任者不在此限。

第 十 條　會員(代表)有發言、表決、選舉、罷免及其他依法應享之權利。
會員入會滿一年始享有會員代表被選舉權；入會滿三年始享有理監事被選舉權。

第十一條　會員有遵守本會章程，服從命令及決議，並按期繳納各種會費之義務。

第十二條　會員及幹部如有違反第 11 條規定或其他損害工會會員權益之行為，致妨害本會名譽、信用或其他各項集體利益，由監事會或會員檢舉，經理事會調查屬實者，得按其情節輕重處理，情節較輕者得經理事會決議，予以停權處分後，再經會員代表大會 2 分之 1 追認。如情節嚴重者，得由理事會決議提案，經會員代表大會出席人數 3 分之 2 以上同意，予以除名處分，並函報主管機關核備。

第四章　組織

第十三條　本會會員人數超過一百人以上時，應由理事會辦理選舉，選出 27 位代表以符合法規及實際工會運作，桃園區選舉 10 位代表、台中區選舉 10 位代表、苗栗區與台南區等選舉 7 位代表。

第十四條　會員大會為最高權力機構，會員代表大會次之，會員代表大會可行使會員大會之職權，在會員大會或會員代表大會閉會期間除法令另有規定者外，由理事會代行其職權。
前項會員代表由理事會組成推選小組推選，會員選舉之，選舉辦法由理事會決議。

第十五條　本會設理事 5 人，候補理事 2 人，監事 1 人，候補監事 1 人，均由會員或會員代表就會員中年滿 20 歲以上者，以無記名連記法選舉之。本會理事、監事、副理事長、理事長、監事會召集人選舉依理事會決議參酌有關法令規定辦理之。

第十六條　本會理事組織理事會，就理事中互選理事長 1 人、副理事長 2 人，3 人輪流處理日常會務；理事長對外代表本會，但如涉及勞動條件變

更、勞資爭議處理，須經理事會決議後始得為之，必要時理事長可事先申請裁決，調解等有利工會之事宜，再經理事會追認。

第十七條　理事會下設秘書 1 人，並視業務繁簡設幹事及助理幹事若干人，由理事長及副理事長提經理事會通過後聘任之，並分設組織訓練、刊物編輯、總務行政各組，每組設組長 1 人及組員若干人，由理事中互推兼任之，分別掌理各該組事務，並得招收會員擔任組員。

第十八條　理事會應設計會員申訴制度，處理會員各項勞資爭議，由全體理監事暨會務人員輪流分工處理。

第十九條　本會設監事 1 人，負責監督本會財務及理事會決議執行狀況。

第 廿 條　本會理監事均為無給職，但調兼之會務人員得酌支津貼。

第廿一條　本會理、監事任期為 4 年，連選得連任之，理事長連選得連任 1 次；如理監事因故中途出缺時得由各候補人依次遞補之，再不足時，經會員代表選舉依理事會決議參酌有關法令規定辦理之，以補足原任期為限。

第廿二條　本會視業務需要，得設置各種委員會，必要時並得聘請顧問若干人。

第五章　職權

第廿三條　本會會員大會、會員代表大會、理監事會、理事長、副理事長、監事職權如下：

一、會員大會及會員代表大會職權：

1. 本會章程之修改。
2. 選舉理事及監事與解任理事長、副理事長、理事、監事、會員代表。
3. 審查前一年度經費決算，並決定本會下一年度工作方針與預算。
4. 聽取並審查理監事會之工作報告。
5. 各項基金之設立管理及處分。
6. 會員違背工會方向時，停權之追認與除名之決議。
7. 決議各項勞動條件之維持、變更與提升，及必要之各項行動。
8. 工會之聯合、合併、分立或解散。
9. 其他重要事項之決定。

二、理監事會職權：

1. 召開會員大會或會員代表大會，並執行會員大會及會員代表大會之決議。
2. 召開理事會議並執行決議案。
3. 籌集經費、編訂預決算、工作計畫及編撰工作報告。
4. 接納及採行會員合理之建議。

5. 推派團體協約協商代表，代表本會簽訂團體協約。
6. 選舉及召回工會聯合組織代表。
7. 參加及退出工會聯合組織之決定，及決議配合各項聯合行動。
8. 於不影響工會正常運作下，可事先提請核備工會之聯合、合併、分立或解散，並於 6 個月內舉辦會員大會或會員代表大會追認，大會不同意者無效。
9. 推派勞資會議、退休金監督委員會議、職業安全衛生委員會議、職工福利金監督委員會議等有關法規指定工會推派之勞方委員及勞方代表。

三、理事長職權如下：

1. 執行理事會決議，並主持日常會務。
2. 接納及採行會員合理之建議。
3. 處理本會緊急突發事項。
4. 理事長應依需要協調副理事、理事及監事輪流辦理駐會，處理日常工會事務。

四、副理事長職權如下：

1. 執行理事會決議，並執行理事會之決議。
2. 處理緊急突發事項。
3. 接納及採行會員合理之建議。

五、監事職權：

1. 監察理事會、會員代表大會之決議執行狀況。
2. 稽核本會經費收支及其他有關財務事項。
3. 審核各種有關事業進行之狀況。
4. 考查本會職員工作之勤惰及會員之言論行動。
5. 其他有關監察事項。

第六章　會議

第廿四條　本會會議分下列三種：

一、 會員大會：如有會員 5 分之 1 以上連署請求，或理事會認為必要時，或監事會之請求，得召開臨時大會。

二、 會員代表大會：每年召開 1 次，如有會員代表 5 分之 1 以上連署請求，或理事會認為必要時，或監事會之請求，得召開臨時大會。

三、 理監事會：每一個月召開 1 次，但如有理事 3 分之 1 以上之請求或理事長認為必要時，得召開臨時理監事會議。

第廿五條　本會會員大會、理監事會及各種會議除法令另有規定外，均以過半數之出席方得開會，出席人員 2 分之 1 以上之同意方得決議。

第廿六條　本會辦事細則及各種規程另訂之。

第七章　經費

第廿七條　本會經費之來源分入會費、經常會費、特別基金及臨時募集金等：
本會收去經常會費，每人每月新台幣 50 元整按月繳納之，會員如遇有特殊情形礙難繳納時，得報告理事會酌情減免之。
會費委由公司代扣方案，經常會費與團結基金統稱月費，繳納方式，由理監事會議決議。

第廿七條之一　為彌平新舊會員差異，新進會員除上述入會費、經常會費及特別基金外，是否追補繳會費及起訖時間點，由理事會決議。

第廿八條　本會財產狀況應每年於會員大會或會員代表大會報告，如有會員 10 分之 1 以上連署，得選派代表會同監事查核之。

第廿九條　本會會計年度，與年度工作計畫書訂定日期同。

第 卅 條　本會解散或撤銷時，除清償債務外，其剩餘財產應依法處理，並經會員大會之決議，不得以任何方式歸屬個人、以營利為目的之團體或政府所有，應歸屬自治團體所有。

第八章　附則

第卅一條　本章程未規定事項，以工會自治為原則，必要時，另外召開會員大會或會員代表大會決議定之，得再參酌工會法及工會法施行細則暨有關法令之規定辦理之。

第卅二條　本章程經會員大會或會員代表大會通過後施行，並函報主管機關核備，修改時亦同。